ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Interviene a la celebración del presente "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO", en calidad de receptor de la información, el/la evaluado (a) (SUSCRIPTOR), VASQUEZ GUERRA NAOMI LEONELA con documento de identidad Nro. 1004560478 quien en forma libre y voluntaria reconoce tener suficiente conocimiento de la información suministrada, así como goza de capacidad legal para obligarse, por lo que suscribe el presente documento conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. –

1.1 El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: *"Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley (…)"*.

1.2 El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*.

1.3 El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: *"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo"*.

1.4 El artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Sistema de Educación Superior, se regirá por: *"(…) 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación."*.

1.5 El artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) prescribe, lo siguiente: *"Los organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son: (…) b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (…)"*.

Dirección: Jorge Washington E4-157 y Av. Amazonas, Edificio "Cabrera Chávez"
Código Postal: 170526 / Quito - Ecuador
PBX: (+593 2) 3825800 Ext. 1001
www.caces.gob.ec
@Caces.Ec
@Caces_Ec

1.6 El artículo 104 de la LOES determina lo siguiente: *"El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio profesional, en aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía. El órgano rector de la política pública de educación superior en coordinación con el Consejo de Educación Superior determinará las carreras que son de interés público. Para estas carreras, los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Consejo de Educación Superior en coordinación con las instituciones de educación superior y la autoridad competente del ejercicio profesional de estas carreras. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en coordinación con el órgano rector de la política pública de la educación superior determinarán la obligatoriedad de este examen y, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior expedirá el certificado de habilitación correspondiente. Cuando el ejercicio profesional esté regulado por norma específica, este certificado será un requisito previo a la habilitación que emita el órgano competente. Para el caso de las carreras del campo de la salud el examen será requisito previo para el ejercicio del año de práctica determinado en la normativa sanitaria correspondiente."*.

1.7 El artículo 171 de la LOES establece que el CACES es *"(…) el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa que tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión (…)"*.

1.8 El artículo 173 de la LOES dispone lo siguiente: *"El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicos como particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento interno de la calidad. La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener la cualificación académica de calidad superior será voluntaria."*.

1.9 El artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece: *"Para los efectos de la aplicación de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones: (…) Dato personal: Dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente (…) Titular: Persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento (…) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizado o no automatizado, tales como: la recogida, recopilación, obtención, registro, organización, estructuración, conservación, custodia, adaptación, modificación, eliminación, indexación, extracción, consulta, elaboración, utilización, posesión, aprovechamiento, distribución, cesión, comunicación o transferencia, o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión, destrucción y, en general, cualquier uso de datos personales (…)"*

1.10 El artículo 7 de la Ley citada en el considerando que precede determina: *"El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones: 1) Por consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades especificas (...)*

1.11 El artículo 12 de la Ley ibidem prescribe: *"El titular de datos personales tiene derecho a ser informado conforme los principios de lealtad y transparente por cualquier medio sobre: 1) Los fines del tratamiento (…) 14) La existencia y forma en que pueden hacerse efectivos sus derechos de acceso, eliminación, rectificación y actualización, oposición, anulación, limitación del tratamiento y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas (…)"*.

1.12 El artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos dispone lo siguiente: *"La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio."*.

1.13 El artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal señala lo siguiente: *"La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años(…)"*.

1.14 El artículo 230 del Código Orgánico Integral Penal determina: *"Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años: 1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma, contenido digital en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o dispositivo electrónico una señal o una transmisión de datos o señales 2. La persona que ilegítimamente diseñe desarrolle, ejecute, produzca, programe o envíe contenido digital, códigos de accesos o contraseñas, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes (…)"*.

1.15 Mediante Resolución Nro. 047-SO-10-CACES-2024 de 12 de marzo de 2024, el Pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) expidió el Reglamento para el Diseño, Aplicación y Resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, reformado mediante Resolución Nro. 022-SO-05-CACES-2025 de 04 de febrero de 2025.

1.16 La Disposición General Quinta del Reglamento para el Diseño, Aplicación y Resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional determina, lo siguiente: *"Quienes intervengan en cualquier etapa del EHEP, deberán suscribir acuerdos de confidencialidad respecto de la información que conozcan o manejen en el ejercicio de sus funciones. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el Comité de Seguridad de la Información (CSI) del CACES."*.

1.17 Mediante Resolución Nro. 157-SO-12-CACES-2021 de 21 de octubre de 2021, el Pleno del CACES expidió la "Política de Seguridad de la Información en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES)", que establece los principios, lineamientos y normas para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

1.18 Mediante Resolución Nro. 034-SO-07-CACES-2025, de 18 de febrero de 2025, el Pleno de este Organismo resolvió: "(…) Artículo 2.- Reformar el "Manual para el Diseño, Aplicación y Determinación de Resultados del EHEP", aprobado por el Pleno del CACES mediante Resolución Nro. 048-SO-10-CACES-2024 de 12 de marzo de 2024, conforme al Informe técnico aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución.".

1.19 Mediante la Resolución Nro. CACES-P-2025-0049-R de 21 de noviembre de 2025, la Presidenta del CACES resolvió expedir la "Política de protección de datos personales en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES", que tiene como objeto establecer e informar los lineamientos generales para el tratamiento y protección de datos personales en el CACES, finalidades del tratamiento, medidas de seguridad y confidencialidad y procedimientos aplicables para garantizar la privacidad y protección de los mismos, así como el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares de datos personales, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), su Reglamento General y demás normativa aplicable.

1.20 Mediante la Resolución Nro. CACES-P-2025-0050-R de 21 de noviembre de 2025, la Presidenta del CACES resolvió aprobar el "Procedimiento para el Ejercicio Efectivo de los derechos de los titulares de datos personales", que desarrolla un canal informático y un formato de solicitud para la atención de requerimientos de los Titulares de Datos Personales en el CACES, cuyas actividades deben guardar observancia los servidores institucionales.

1.21 Mediante Resolución Nro.024-SO-04-CACES-2026 de 03 de febrero de 2026, el Pleno del CACES resolvió lo siguiente: "*Artículo 1. Conocer y aprobar el "Informe técnico para el cronograma, convocatoria y proyección de convocados para el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) de las carreras de Enfermería, Medicina y Odontología primera convocatoria 2026", signado con el código Nro. GEA-DE-REG-01-2026-002 de 26 de enero de 026 (…) Artículo 2.- Aprobar la primera convocatoria del 2026 para rendir el Examen de abilitación para el Ejercicio Profesional, de las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería …) Artículo 6.- Establecer como fechas de aplicación del Examen de Habilitación para el jercicio Profesional de las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología (primera onvocatoria 2026): •Sábado 30 de mayo de 2026, en el horario de 08h30-11h10 - Carrera de edicina; •Sábado 30 de mayo de 2026, en el horario de 14h00-16h40 - Carrera de dontología;•Domingo 31 de mayo de 2026, en el horario de 08h30-11h10 - Carrera de nfermería. Artículo 7.- Aprobar el cronograma del Examen de Habilitación para el Ejercicio rofesional (EHEP) primera convocatoria 2026 (…)*".

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. –

El objeto del presente Acuerdo con fundamento en las disposiciones legales invocadas en la cláusula anterior, radica en que el / la Evaluado (a), se compromete a guardar sigilo y reserva respecto a toda la documentación escrita, verbal y digital suministrada por el CACES, y que pueda poner en riesgo la seguridad de la información institucional específicamente la relacionada con el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP), conforme a las obligaciones y prohibiciones legales pertinentes; así mismo, el / la Evaluado (a) declara que conoce las disposiciones contenidas en el Reglamento para el Diseño, Aplicación y Resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, el Manual para el Diseño, Aplicación y Determinación de Resultados del EHEP; y la Guía del postulante para el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP), instrumentos jurídicos relacionados a la aplicación del EHEP, en consecuencia, se somete a la normativa en referencia, y acepta las consecuencias jurídicas de la trasgresión a las normas aquí referidas.

CLÁUSULA TERCERA: ÁMBITO. –

El presente instrumento rige para las/los Evaluados/as que rendirán el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, en la primera convocatoria del año 2026.

CLÁUSULA CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES. –

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) suministrará al Evaluado/a la información que estime necesaria y correspondiente para la aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.

Son obligaciones del Evaluado(a):
1. Guardar la reserva y confidencialidad, de cualquier tipo de información del CACES que se le suministre o a la cual llegaré a tener acceso o conocimiento, respecto al EHEP. Por lo tanto, se obliga a abstenerse de usar, disponer, divulgar o publicar por cualquier medio, oral, escrito, o tecnológico y en general, para beneficio propio o de terceros con fines ajenos y no autorizados por el CACES, y de las autoridades judiciales competentes.

2. Utilizar la información suministrada por el CACES, únicamente para los fines de este Acuerdo.

3. No realizar copia o duplicado, fotografías por cualquier medio tecnológico, digital de la información mencionada en este acuerdo sin la autorización previa y escrita del CACES; tampoco podrá divulgarla a terceras personas, sin la autorización expresa y por escrito de este Organismo. Se excluye de esta obligación la información, que sea de dominio público o que sea del conocimiento y autorización previa del CACES, sin constituir discreción de la información en los términos del presente acuerdo y, cuya revelación no cause agravio o perjuicio alguno a su titular.

CLÁUSULA QUINTA: CONDUCTA, IMPLICACIONES DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD. –

Las partes actuarán con responsabilidad en el buen uso de la información, lo que supone entre otros deberes, el de limitar la divulgación autorizada al menor número de personas, y el de tomar las medidas idóneas y eficaces para evitar el tráfico y fuga indebida de la información, así como su uso por fuera de los límites de este instrumento. El/la Evaluado/a, reconoce que la información a la que se refiere el presente acuerdo posee una valoración académica, y su mal uso afectaría la calidad del EHEP.

CLÁUSULA SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. –

Los datos personales proporcionados en este Acuerdo serán tratados de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador. Los datos serán utilizados únicamente para el proceso del EHEP. El/la evaluado/a declara que los datos proporcionados son veraces y autoriza expresamente su tratamiento con el fin mencionado anteriormente. Asimismo, el/la evaluado/a es consciente de que tiene derecho a acceder, rectificar, actualizar, eliminar y oponerse al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido en la LOPDP.

CLÁUSULA SÉPTIMA: MATERIALES. –

Se consideran materiales de carácter institucional: los documentos físicos y digitales que proporcione el CACES a el/la Evaluado/a, las preguntas aplicadas en el EHEP, así como todos los instrumentos pedagógicos utilizados para el examen en mención, autorizados por parte del CACES.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA. –

Los compromisos y cláusulas establecidos en el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, se mantendrán vigentes durante 10 años, debido a la sensibilidad de la información suministrada para la aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional; con excepción del tratamiento de los datos personales, los cuales se tratarán de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).

CLÁUSULA NOVENA: SANCIONES. –

Para la aplicación de sanciones se tomará en cuenta lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; Ley Orgánica de Educación Superior; Reglamentos, Manuales, Guías del CACES, pertinentes al examen EHEP; y, demás normativa aplicable, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que procedan en cada caso.

CLÁUSULA DÉCIMA. - CONSENTIMIENTO INFORMADO. –

En mi calidad de Evaluado/a (suscriptor), en pleno ejercicio de mis derechos declaro:
1) Tengo pleno conocimiento de la información que me ha suministrado el CACES, la misma que tiene relación con el Reglamento para el Diseño, Aplicación y Resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, e instrumentos jurídicos conexos o vinculados a este.
2) Conozco las implicaciones legales al incumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Confidencialidad y no Divulgación de la Información y Consentimiento Informado, para la aplicación al Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
3) En caso de incumplimiento me someto a las consecuencias jurídicas derivadas del Reglamento para el Diseño, Aplicación y Resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
4) Los datos personales proporcionados son veraces y autorizo expresamente su tratamiento dentro de las acciones administrativas que realiza el CACES respecto a la aplicación del EHEP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. –

Conforme lo establecido en el artículo 165 del Código Orgánico Administrativo (COA), señalo como dirección electrónica para recibir las notificaciones que me correspondan el siguiente correo electrónico: naomivasquezz18@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN TOTAL Y EXPRESA. –

Este acuerdo incluye el total entendimiento y aceptación de la información suministrada por el CACES, en consecuencia, el/la Evaluado/a se compromete a cumplirlas en toda su extensión.

Una vez leído y comprendido el contenido y efectos del presente instrumento el/la Evaluado/a (Suscriptor) se ratifica en su contenido y lo suscribe con pleno conocimiento de sus efectos jurídicos, para total cumplimiento de este acuerdo.

Se suscribe el documento de forma electrónica, instrumento que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, tiene la misma validez que la firma manuscrita, a los 23 días del mes de abril de 2026.

Firma electrónica

Nombres y apellidos: VASQUEZ GUERRA NAOMI LEONELA

Número de documento de identidad: 1004560478